

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 2023년 국내지사 종합감사

제 목 : 관광단지입주계약규정 개정 필요

관계부서 : ■■지사

내 용

1. 업무 개요

공사 ■■지사는 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 단지개발 관련 계약·회계·세무 업무를 담당하고 있고, 「사규규정」에 의거, 공사 사규 중 「관광단지입주계약규정」의 주무부서로 지정되어 있다.

△△팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 공사 보유 관광단지 투자유치 및 매각 업무 지원 총괄을 맡고 있고, 2021년 □□지사가 관할하는 ◇◇◇의 잔여 4개 부지의 분양, 매각을 담당하였다.

2. 자산 매각 대금 분할 납부에 따른 이자율을 상위 규칙과 다르게 규정

가. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(기획재정부령, 이하 “계약사무규칙”이라 한다) 제2조 제2항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 규칙에서 정하는 바에 따른다고 되어 있다.

공사의 「계약업무처리규정」 제2조 제2항에서도 공사의 계약사무와 관련하여 계약사무규칙 등 다른 법령 및 행정규칙에서 특별히 정하고 있는 경우 외에는 이

규정이 정하는 바에 따른다고 함으로써 계약사무규칙이 우선 적용됨을 명시하고 있다.

한편 계약사무규칙 제14조 제2항에 따르면 기관장 또는 계약담당자는 재산을 매각하는 계약을 할 때 다음 각 호²⁶⁾의 어느 하나에 해당하는 경우 금융기관의 일반자금 대출이자율에 상당하는 이자를 붙여 계약체결 후 5년 이내의 기간에 걸쳐 그 대가를 나누어 내게 할 수 있다고 되어 있다.

따라서 공사는 재산을 매각하면서 분할납부를 허용할 경우에는 계약사무규칙에 따라 금융기관의 일반자금 대출이자율에 상당하는 이자를 붙여 대가를 징수하여야 하고, 정해진 절차²⁷⁾를 거치지 않고 이자율을 이와 다르게 적용하여서는 아니 되며, 공사 내규로도 이자율과 관련하여 이와 다른 내용을 규정하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

공사의 「관광단지입주계약규정」(이하 “입주규정”이라 한다)은 제10조에서 토지 등의 분양대금 납부 등에 대해 정하고 있는데, 같은 조 제5항에 따르면 할부원금에 대하여는 계약일로부터 매 납부 약정일마다 납부시점에 공사 주 거래은행의 양도성 예금증서(91물²⁸⁾)의 이자율에 가산금리를 합산한 약정이자율을 적용하며, 가산금리 이율은 금융기관의 대출금리 변동상황 등을 감안하여 1년을 단위로 매년 결정하고, 해당년도에 토지분양계약을 체결한 자의 가산금리는 계약 종료시점까지 동일하게

26) 1. 계약상대자가 국가·지방자치단체 또는 다른 공기업·준정부기관으로서 해당 재산을 공공목적에 사용하기 위하여 사들이는 경우

2. 대가를 미리 내게 하는 경우로서 해당 계약의 체결이 불가능하다고 인정되거나 그 대가를 나누어 내게 하는 것이 공기업·준정부기관에 현저히 유리하다고 인정되는 경우

27) 계약사무규칙 제2조 제2항 및 제3항을 적용하면 우리 공사는 문화체육관광부장관을 거쳐 기획재정부장관의 승인을 받음으로써 규칙에서 정하는 내용과 다른 내용의 계약의 기준·절차를 정할 수 있음.

28) ‘91일물’의 오기로 보이나 규정 그대로 인용함. 이하 같음.

적용한다고 되어 있다. 계약사무규칙과 입주규정의 이자율 관련 조항을 비교하면 [표 1]과 같다.

[표 1] 매각 대금 할부 납부 시 적용 이자율 관련 규정 비교

계약사무규칙	입주규정
제14조(대가의 수납) ② 기관장 또는 계약담당자는 재산을 매각하는 계약을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 <u>금융기관의 일반자금 대출이자율에 상당하는 이자를 붙여</u> 계약체결 후 5년 이내의 기간에 걸쳐 그 대가를 나누어 내게 할 수 있다. 1.~2. 생략	제10조(토지 등의 분양대금 납부 등) ⑤ 할부원금에 대하여는 계약일로부터 매 납부 약정일마다 납부시점에 <u>공사 주 거래은행의 양도성 예금증서(91물)의 이자율에 가산금리를 합산한 약정이자율을 적용하며</u> , 가산금리 이율은 금융기관의 대출금리 변동 상황 등을 감안하여 1년을 단위로 매년 결정하고, 해당년도에 토지분양계약을 체결한자의 가산금리는 계약종료시점까지 동일하게 적용한다.

자료: 공사 사규집 및 국가법령정보센터 제공 자료 재구성

이와 같이 입주규정은 매각 대금의 분할 납부 시 적용할 이자율을 계약사무규칙과 다르게 정하고 있는데, 관련 연혁을 살펴보면 이는 2007년 ■■지사가 ●●관광단지 내 미분양 민자시설 부지를 (주)△△에 분양하면서 분할 납부 분양 대금에 적용할 이자율의 조정이 필요하자 (주)△△과 협의된 조건을 입주규정에 반영시킨 것이었다. 세부적인 개정 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 「관광단지입주계약규정」 개정 전·후 비교표

개정 전	개정 후(2007. 6. 1.부터 적용)
제10조(토지 등의 분양대금 납부 등) ⑤ 할부원금에 대하여는 계약일로부터 매 납부 약정일마다 <u>납부시점의 시중은행 일반대출금 이자를 가산한다.</u>	제10조(토지 등의 분양대금 납부 등) ⑤ 할부원금에 대하여는 계약일로부터 매 납부 약정일마다 <u>납부시점에 공사 주 거래은행의 양도성 예금증서(91물)의 이자율에 가산금리를 합산한 약정이자율을 적용하며</u> , 가산금리 이율은 금융기관의 대출금리 변동 상황 등을 감안하여 1년을 단위로 매년 결정하고, 해당년도에 토지분양계약을 체결한자의 가산금리는 계약종료시점까지 동일하게 적용한다.

자료: 공사 사규집

[표 2]에서 볼 수 있듯, 개정 전 조항이 오히려 당시의 「정부투자기관회계규칙」에 부합하는 것이었는데²⁹⁾, 당시 ■■지사는 지사에 국한되는 단 건 거래를 기준으로 입주규정 자체를 개정하였고, 그 결과 공사의 입주규정이 우선 적용 대상인 계약사무규칙과 상반되는 결과가 초래되었다.

3. 가산금리 결정 구조 구체성 부족 및 실제 결정 업무 미이행

가. 관계 법령 및 판단기준

한편, 2. 항목에서 살펴본 바와 같이 공사는 입주규정을 통해 비록 계약사무규칙과 배치되긴 하지만 자산을 매각하고 대가를 분할 납부 받을 때 가산이자를 적용하도록 정하고 있고, 따라서 가산이자를 결정하는 구조를 명확히 정하고 가산금리 결정 업무를 실제로 수행하였어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사의 입주규정은 1년을 단위로 매년 가산금리 이율을 결정한다고 정하였을 뿐, 가산금리를 정하는 주체, 시기, 방법 등 세부적인 사항을 전혀 규정하지 않고 있고, 실제 입주규정의 주무부서인 ■■지사가 가산금리를 매년 정하고 있지도 않은 것으로 확인되었다.

관계부서 의견

■■지사는 감사 결과를 받아들이면서 「관광단지입주계약규정」을 계약사무규칙에 부합하도록 개정하겠다고 답변하였다.

29) 사규 개정안 입안 당시인 2007년 5월은 계약사무규칙이 생기기 전임. 당시에는 「정부투자기관회계규칙」(재정경제부령)이 관련 내용을 규정하였는데, 이 규칙도 제22조에서 분할납부 시에는 금융기관의 일반자금대출이자율에 상당하는 이자를 붙이도록 하고 있었음.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 공사 자산 매각 대금을 분할 납부 받을 때 적용될 이자율 및 절차가 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 부합할 수 있도록 「관광단지입주계약규정」 제10조를 개정하시기 바랍니다.(개선)